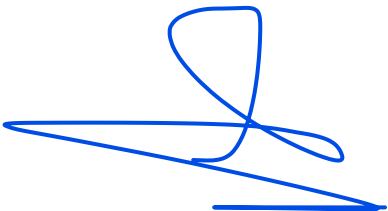


CONTRATO DE ENCOMIENDA DE ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 2026

Contrato de Encomienda de Organización de la formación suscrito entre empresas al amparo de los artículos 9.3 y 2.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y del artículo 14.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley.

De una parte, D. ÁLVARO PINO CASTILLO, con NIF 47657302Z, como representante legal de MARKETING SOFTWARE 2012, con CIF B65828857 y sede social en C/Aribau 161. 08036.Barcelona. En adelante, ENTIDAD EXTERNA
De otra parte:

Datos de la Empresa Gestionada :	
D/Dª	con NIF:
en representación de la entidad (Razón social):	
con CIF:	con domicilio en:
Localidad:	
¿Existencia de Representante Legal de los trabajadores (RLT)? NO SI	
Email administración:	Teléfono:

En	a de de2026
Por el Administrador / Apoderado de la empresa	Por la Entidad Organizadora
Firma:	Firma: D. Álvaro Pino Castillo.
	

*Es imprescindible cumplimentar todos los apartados y firmar el documento para poder realizar las tramitaciones pertinentes ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

FICHA DE INSCRIPCIÓN A ACCIONES FORMATIVAS

Formación Profesional Continua

Datos del alumno/a cotizando al régimen general en la empresa que realizará el curso:			
Nombre:		Apellidos:	
Curso:			Horas
Tel:	E-Mail:		
Fecha de Nacimiento:		NIF/NIE:	Sexo: H M
Nº de la Seguridad Social (12 dígitos):			
Grupo de cotización TGSS (nº del 1 al 11 que aparece encabezado de la nómina):			
(01) Ingenieros, licenciados y personal de alta dirección. (02) Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados. (03) Jefes administrativos y de taller. (04) Ayudantes no titulados. (05) Oficiales administrativos. (06) Subalternos. (07) Auxiliares Administrativos. (08) Oficiales de 1ª y 2ª. (09) Oficiales de 3ª y especialistas. (10) Peones. (11) Trabajadores menores de 18 años.			
Estudios		Grupo Profesional:	
*Estudios: (A) Menos que primaria, (B) Ed. Primaria, (C) 1ª etapa ed. Secundaria (ESO, EGB, certif. profesionalidad nivel 1 y 2), (D) 2ª etapa ed. Secundaria (Bachillerato, FP grado medio, BUP, FP1, FP2), (E) Ed.postsecundaria no superior (certif. profesionalidad nivel 3), (F) Técnico sup./FP grado sup. y equivalentes, (G) E.universitarios 1º ciclo (diplomatura-grado), (H) E.Universitarios 2º ciclo (licenciatura-máster), (I) E.universitarios 3º ciclo (doctorado) (J) Otros.			
*Grupo Profesional: (I) Directivo, (II) Mando intermedio, (III) Técnico, (IV) Trabajador cualificado, (V) Trab.con baja cualificación			
Cargo y titulación:			
Empresa:			CIF:

Confirmando que he leído y conozco los Términos y Condiciones de este formulario y su envío supone el consentimiento expreso para que sus datos personales sean incorporados a nuestro fichero.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán incorporados y tratados en los ficheros responsabilidad de MARKETING SOFTWARE 2012 SL con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación.

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a MARKETING SOFTWARE 2012 SL cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley.

Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, en la siguiente dirección: C/

Aribau 161, 08036 Barcelona adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos, puede presentar una reclamación ante MARKETING SOFTWARE 2012 SL o ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal: Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid <https://www.agpd.es>

ACUERDAN

PRIMERO. Objeto: El presente contrato tiene por objeto regular la relación que se establece entre las empresas que van a proporcionar formación a sus trabajadores y la entidad externa que tiene encomendada la organización, de dicha formación, de acuerdo con los artículos 9.3 y 12.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y el artículo 14.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley. En este contexto, cada vez que la empresa desee contratar para sus trabajadores alguna de las acciones formativas ofrecidas por la ENTIDAD EXTERNA, deberá formalizar el correspondiente pedido o solicitud específica, quedando dicha acción regulada al amparo del presente contrato.

La firma del presente contrato no implica exclusividad alguna, pudiendo la empresa contratar libremente acciones formativas con cualquier otra entidad dedicada a la formación.

SEGUNDO. Entidad externa: A los efectos de este contrato, las empresas acuerdan encomendar la organización de la formación a la entidad externa Marketing Software 2012 SL.

TERCERO. Obligaciones de la Entidad Externa: De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 30/2015 y en el artículo 14.4 del Real Decreto 694/2017, serán obligaciones de la entidad Marketing Software 2012 SL. las siguientes:

1. Contratar a la/s entidad/es de formación acreditada/s y/o inscrita/s para la impartición de las acciones formativas (si se tratare de la misma entidad, se indicará que impartirá la formación y que se trata de una entidad formativa acreditada y/o inscrita en el registro de entidades de formación habilitado por la Administración Pública competente).
2. Comunicar a través del sistema electrónico disponible en la Web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo el inicio y la finalización de las acciones formativas.
3. Comunicar, si fuera el caso, a través de sistema electrónico disponible en la Web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo la empresa o empresas que tienen la voluntad de acumular su crédito de formación con el del siguiente o los dos siguientes ejercicios.
4. Asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas.
5. Asegurar la función de evaluación de las acciones formativas.
6. Asegurar la adecuación de la formación realizada a las necesidades reales de las empresas y a la actividad empresarial.
7. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control que realicen las Administraciones Públicas competentes y los demás órganos de control, asegurándose de su desarrollo satisfactorio.
8. Custodiar el presente contrato, manteniéndolo a disposición de los órganos de control competentes.
9. Facilitar a cada una de las empresas que suscriba el presente contrato la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas, así como la información necesaria para la correcta aplicación de las bonificaciones por parte de dichas empresas.
10. Cumplir las demás obligaciones establecidas en las normas reguladoras de la formación programada por las empresas.

CUARTO. Obligaciones de las empresas: De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 694/2017, serán obligaciones de la entidad que suscribe este contrato, las siguientes:

1. Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad todos los gastos de ejecución de las acciones formativas, así como las bonificaciones que se apliquen bajo la denominación de o epígrafe de "formación profesional para el empleo".
2. Mantener a disposición de los órganos de control competentes la documentación justificativa de la formación por la que hayan disfrutado de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
3. Someterse a las actuaciones de seguimiento, control y evaluación que realicen las Administraciones Públicas competentes y demás órganos de control, asegurando el desarrollo satisfactorio de dichas actuaciones.
4. Asegurar la custodia de la documentación acreditativa de la asistencia diaria de los participantes a las acciones formativas.
5. Distribuir los cuestionarios de evaluación de la calidad entre la totalidad de los participantes que finalicen las acciones formativas, así como la recopilación y custodia de los cuestionarios recibidos.
6. Custodiar el resto de la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas facilitada por la entidad externa.
7. Garantizar la gratuidad de las iniciativas de formación a los trabajadores participantes en las mismas.
8. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el momento de aplicarse las bonificaciones.
9. Comunicar a la Administración Pública competente, a través del sistema electrónico disponible en la Web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, las transformaciones, fusiones o escisiones de las empresas, durante el ejercicio en que se produzcan las mismas.
10. Cumplir las demás obligaciones establecidas en el RD 694/2017 o en otras normas reguladoras de la iniciativa de la formación programada por las empresas para sus trabajadores.

QUINTO. Costes de organización de la formación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la citada Ley 30/2015, estos costes no podrán superar el 10 por ciento del coste de la actividad formativa, si bien podrán alcanzar hasta un máximo del 15 por ciento en caso de acciones formativas dirigidas a trabajadores de empresas que posean entre 6 y 9 trabajadores en plantilla, así como hasta un máximo del 20 por ciento en caso de empresas que tengan hasta 5 trabajadores en plantilla.

SEXTO. Reserva de crédito: De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y en el artículo 11.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la citada Ley, la empresa que suscribe este contrato, de menos de 50 trabajadores, tiene voluntad de acumular su crédito de formación con el del siguiente o los dos siguientes ejercicios, por lo que el crédito de formación no dispuesto por la empresa en un ejercicio podrá aplicarse en el siguiente o hasta los dos siguientes.

En los primeros seis meses del ejercicio en curso, la entidad a la que se le ha encomendado la organización de la formación comunicará esta circunstancia a la Administración Pública competente a través del sistema electrónico disponible en la Web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

SÉPTIMO. Notificaciones electrónicas: Señale con una ☐ si la empresa firmante con número de identificación fiscal de persona física manifiesta su voluntad de relacionarse con la Administración, en relación con la iniciativa de Formación Programada por las Empresas, a través de medios electrónicos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. La entidad a la que le ha encomendado la organización de la formación deberá comunicar esta circunstancia en la aplicación telemática de Formación Programada por las Empresas, que podrá ser modificada por la interesada en cualquier momento.

OCTAVO. Adhesión de otras empresas: Las partes podrán acordar la posibilidad de que otras empresas se adhieran al presente contrato. A tales efectos, las entidades interesadas suscribirán el correspondiente documento de adhesión. Para ello se delega en la entidad externa la facultad de representar a las empresas en la suscripción de la adhesión de que se trate. (se podrán indicar aquí, si las partes lo consideran conveniente, las características –sector, territorio, plantilla, etc.- que deban concurrir en las empresas que deseen adherirse al presente contrato).

NOVENO. Desistimiento unilateral: Cualquiera de las empresas que haya suscrito el contrato podrá desistir del mismo con anterioridad a su finalización sin perjuicio de las obligaciones contraídas durante su vigencia.

Lo anterior deberá instrumentarse jurídicamente mediante un documento firmado por las partes.

DECIMO. Protección de datos: Las partes se comprometen a cumplir con las obligaciones y derechos regulados en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como en la demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, respecto de cualquier dato de este tipo relativo al objeto del presente contrato o a la relación establecida en el mismo.

UNDÉCIMO. Entrada en vigor y vigencia del contrato: El presente contrato entrará en vigor el día de su firma por las partes.

WWW.WEBCURSO.ES

webcurso@webcurso.es

911 930 055//651 937 366 

C/Aribau 161. Barcelona